Памятка HR-специалиста частной горной компании

г. Пенджикент, Согдийская область · по ТК РТ от 23.07.2016 № 1329 (ред. 17.06.2026) и подзаконным актам из базы · составлено 16.10.2026

Как пользоваться

Памятка — рабочая шпаргалка: **что обязан делать HR**, на какую статью опереться, какие сроки и суммы. Сначала раздел 1 (основы), потом раздел 2 (то, что отличает горную компанию — здесь главные риски и штрафы). Это не юридическое заключение: перед проверкой, увольнением, спором сверяйте актуальную редакцию в «Адлии» (mmih.tj) и консультируйтесь с юристом.

Суммы 2026: показатель для расчётов — **78 сомони** (ст. 24 Закона о бюджете на 2026 г.); МРОТ — **1 300 сомони с 01.09.2026** (Указ Президента от 14.01.2026 № 1132, п. 1). Суммы в сомони в памятке — арифметика от показателя; «≈» = сверить перед применением. Метка ⚠️ — по пересказу/сканам или акт старый, статус нужно проверить.

0. Что выяснить у директора в первую неделю

Вопрос	Почему важно
Добыча **подземная** или **открытая** (карьер/разрез)? Есть ли обогатительная фабрика, склад ВВ, транспорт?	От этого зависят сокращённый день и доп. отпуск (ПП № 521), доплаты, медосмотры, страхование.
На какой **высоте** рудник и жильё (м над уровнем моря)? Где зарегистрирован работодатель и где фактически работают люди?	Высокогорные коэффициенты 1,15–1,30 с высоты 2000 м (ПП № 303).
Есть ли **вахта** / проживание в посёлке при руднике?	Ст. 243–246 ТК: работодатель обязан обеспечить ночлег, питание, доставку; суммированный учёт; доплата.
Есть ли **иностранные работники** (в т. ч. подрядчики из других стран)?	Разрешения на работу, квота, регистрация, штрафы (раздел 4).
Сколько работников? **20 и более**?	Квота трудоустройства: 6 % при штате от 20 единиц (ПП № 181, ст. 17 ТК).
Есть ли **профсоюз / представитель работников**, коллективный договор, ПВТР?	ПВТР и ряд актов принимаются «по согласованию с представителями работников» (ст. 59 ТК); сокращение — ст. 44.
Что есть из документов: ТД, трудовые книжки, график отпусков, журнал инструктажей, результаты аттестации?	См. раздел 6 — это первое, что спросит инспекция.

1. Основы для новичка

1.1. Приём на работу

- **Документы от кандидата** (ч. 4 ст. 26): паспорт; трудовая книжка (кроме впервые); военный билет или приписное — для военнообязанных; документ об образовании/квалификации (если нужен для работы); справка о предварительном медосмотре; ИНН и документ обязательного пенсионного страхования; справка о судимости — только где закон требует. **Другие документы требовать нельзя** (ч. 5 ст. 26).
- **Оформление:** заявление работника → акт (приказ) работодателя, объявляется под расписку не позже **3 рабочих дней** (ч. 6 ст. 26). Трудовой договор — письменно, 2 экземпляра, один отдаёте работнику (ч. 1 ст. 26).
- **Что должно быть в ТД** (ч. 2 ст. 24): место работы, должность, дата начала, срок, режим работы, отпуск, оплата, права и обязанности, порядок изменения и прекращения, условия страхования, ответственность и др. — **и для вашей компании обязательно** «характеристика условий труда, гарантии и льготы, если работа относится к тяжёлым работам, вредным или опасным условиям».
- **Срок ТД** (ст. 25): бессрочный — основной вариант; срочный — не менее 1 года, кроме замещения, разовой работы и сезонных; нельзя заключать срочный, чтобы уйти от гарантий (ч. 6). Если срок не указан — договор бессрочный.
- **Испытание** (ст. 28): до 3 месяцев, должно быть записано в ТД; не устанавливается до 18 лет, молодым специалистам и др.; не засчитываются дни болезни. Уволить по результатам — предупредить письменно не раньше чем за 7 календарных дней до конца срока.
- **Трудовая книжка** — на всех, кто проработал свыше 5 дней (ч. 3 ст. 52); записи вносятся после приказа не позже недели, при увольнении — в день увольнения (п. 5 Инструкции, ПП № 154).
- Ознакомить с ПВТР и инструкциями под расписку (ч. 8 ст. 26). Если человек фактически начал работать, а договор не оформлен — отношения всё равно возникли с первого дня (ч. 10 ст. 26), штраф по ст. 94 КоАП.

1.2. Рабочее время и оплата

Что	Норма
Рабочая неделя	до 40 ч (ст. 67); у занятых на вредных/тяжёлых/подземных работах — до **35 ч** (ст. 69, 236)
Ночь: 22:00–06:00	оплата не ниже **1,5** раза (ст. 156); если половина смены ночью — смена короче на 1 час (ст. 77)
Сверхурочные, выходные, праздники	не ниже **двойной** оплаты (ст. 154); у окладников — не ниже одинарной дневной/часовой ставки **сверх оклада**, если выход в пределах месячной нормы, и не ниже двойной — если сверх нормы (ч. 3). Работа в выходные запрещена, кроме аварий и неотложных случаев с согласованием с представителями работников (ст. 87)
Учёт времени	работодатель обязан вести точный табель; отдельно ночные, сверхурочные, выходные (ст. 81)
Выплата зарплаты	безналичная; **не реже двух раз в месяц** (ч. 1 ст. 158); при увольнении — всё в последний день (ч. 3). Задержка: компенсация (ч. 5 ст. 158) + штраф по ст. 134 КоАП
Удержания	только по закону; в сумме не более 20 % зарплаты (ч. 5 ст. 163); излишне выплаченное не взыскивается, кроме счётной ошибки (ч. 3)
МРОТ	1 300 сомони с 01.09.2026; доплаты и повышенная оплата в него **не входят** (ч. 3 ст. 143); в районах с коэффициентами — с коэффициентом (ч. 4)
Средний заработок	для отпускных, выходного и т. п. — по Порядку ПП № 313 (подтверждено п. 2 Указа № 1132)

1.3. Отпуска

- Основной отпуск — **не менее 24 календарных дней**, обязателен для всех (ст. 93). Замена деньгами запрещена, кроме увольнения (ст. 91, 118).
- Праздники и дни болезни в отпуск не входят (ч. 4 ст. 93). **График отпусков** составляется на год, согласуется с профсоюзом/представителями (ст. 107); работника извещают о дате **не позднее чем за 15 дней** (ч. 4 ст. 107).
- Дополнительный отпуск за вредные и тяжёлые условия (ст. 96) — см. раздел 2; по **одному** основанию из перечня (ч. 3 ст. 96).

1.4. Дисциплина

Виды взысканий: замечание, выговор, строгий выговор, увольнение (ст. 62). Порядок (ст. 63–65):

- до взыскания — **письменное объяснение**; отказался — составить акт;
- одно взыскание за один проступок; учитывать тяжесть и обстоятельства;
- срок: **не позднее 1 месяца со дня обнаружения и 6 месяцев со дня проступка** (2 лет — если выявлено ревизией);
- нельзя издавать приказ в период болезни, отпуска, межвахтового отдыха, командировки (ч. 5 ст. 63); срок при этом приостанавливается;
- приказ — работнику под расписку в течение **3 рабочих дней**; взыскание действует не более 6 месяцев.

1.5. Увольнение

Основание	Что делать
По желанию работника (ст. 41)	заявление за **2 недели**; в последний день — трудовая книжка и полный расчёт; до окончания срока отозвать заявление можно, если на его место не приглашён другой работник
По соглашению сторон (ст. 40)	оформить письменно; согласовать дату и выплаты
По инициативе работодателя (ст. 42)	**только по перечню ст. 42** (сокращение, несоответствие по результатам аттестации/мед. заключению, систематические нарушения, прогул, алкогольное опьянение, нарушение охраны труда с тяжкими последствиями и др.). Нельзя уволить во время болезни, отпуска, командировки (ч. 4), кроме ликвидации
Сокращение	письменно предупредить за **2 месяца** (ст. 45); согласование с профсоюзом (ст. 44); преимущественное право остаться (ст. 43); **выходное пособие — не менее 3 среднемесячных окладов** (ст. 51); сообщить в орган занятости (ч. 4 ст. 45)
Всегда	компенсация неиспользованного отпуска деньгами в день увольнения (ст. 118); запись в трудовую книжку с основанием и статьёй (ч. 5 ст. 52)

2. Что отличает горную компанию — главные риски

2.1. Вредные и подземные работы: время, отпуск, доплата

Что	Норма	Что сделать
Сокращённая неделя	до 35 ч для занятых на тяжёлых, подземных, вредных работах (ст. 69, 236). Список профессий — ПП № 521	в ТД и ПВТР записать 35 ч / сокращённый день (в Списке — например 6 ч) для профессий из Списка

Доп. отпуск	**не менее 7 календарных дней** — для занятых на подземных горных работах, открытых горных работах, в разрезах и карьерах (ч. 1 ст. 96); точная длительность — по Списку ПП № 521	сверить каждую должность по Списку; отпуск добавляется к основному (24 дня); одно основание на человека (ч. 3 ст. 96)
Доплата за вредность	оплата должна быть выше, чем на нормальных условиях (ст. 237); по ПП № 458 доплата **4–24 % тарифной ставки** по баллам аттестации: до 2 — 4 %; 2,1–4 — 8 %; 4,1–6 — 12 %; 6,1–8 — 16 %; 8,1–10 — 20 %; свыше 10 — 24 % (п. 15 Порядка)	определить баллы по аттестации рабочих мест, закрепить доплату в ТД/КД
Аттестация рабочих мест	не реже **раза в 5 лет**; результаты опубликовать (сайт и доска) в течение месяца (ст. 348; ПП № 429)	проверить дату последней аттестации; от неё зависят сокращённый день, отпуск, доплаты

Примеры из Списка ПП № 521 (колонки: доп. отпуск, календ. дней / сокращённый день, часов; значения зависят от раздела производства — сверьте свой: цветные металлы, подземные/открытые): подземные рабочие шахт и рудников — 14 дн. / 6 ч; горнорабочий очистного забоя — 28 дн. / 6 ч; взрывник (подземные) — 21 дн. / 6 ч; открытые горные работы: бурильщик скважин — 7 дн. (на кварце 14), взрывник — 7, водитель на перевозке горной массы из карьера — 14, ИТР в карьерах глубиной свыше 100 м — 14. Файл: akty/tekst/pp-521-2002-vrednye-usloviya.md (ред. ПП № 567 от 29.11.2022).

2.2. Охрана труда и несчастные случаи

Что	Норма
Обязанности работодателя	ст. 348: безопасные условия, обучение, инструктаж, **стажировка и проверка знаний**; **не допускать к работе без них**; СИЗ; социальное страхование от несчастных случаев; допуск инспекторов; выполнять предписания
Несчастный случай	проверка немедленно и акт установленной формы (ст. 342); застрахованного — сообщить органу госстрахования **в течение суток** (п. 8 ПП № 462); групповой, тяжёлый, смертельный — **в течение суток** также в местный орган службы надзора (п. 9); расследование комиссией — **3 дня** (обычный случай) или **15 дней** (групповой/тяжёлый/смертельный) (п. 21–22); акт Н-1 пострадавшему — в 3-дневный срок после утверждения (п. 44)
Возмещение вреда	при травме или гибели — ПП № 661 (ст. 187, 343 ТК)
Страхование от НС на особо опасных работах	ПП № 36 (1996): страховая сумма не ниже 100 показателей (≈ 7 800 сом.), годовой взнос 1,5 % от суммы; в перечне систем — в т. ч. горный надзор, золотодобыча и геология. ⚠️ Акт старый (ред. 2010): применимость к частной компании уточнить у страховщика
Нет СИЗ	работник вправе прекратить работу, время оплачивается как простой не по его вине (ч. 4 ст. 335)

2.3. Медосмотры, СИЗ, молоко, питание

Что	Норма и действия
Медосмотры	предварительный (при приёме) и периодический — **за счёт работодателя** для занятых на тяжёлых, вредных, опасных, подземных и ночных работах (ст. 333, 348). Списки лиц и график — ежегодно. Периодичность для подземных работ — **1 раз в 2 года** (п. 4.4 Прил. 2 к Распоряжению Минздрава № 536); для химии, пыли, шума, вибрации факторы — по ПП № 702. Уклоняющегося от осмотра **не допускать к работе** (ч. 6 ст. 333). На особо опасных работах — осмотр перед сменой (ч. 3). ⚠️ ст. 105 Кодекса здравоохранения возлагает осмотр при поступлении на гражданина — в споре показывать обе нормы

Спецодежда, обувь, СИЗ	бесплатно по нормам (ст. 335, ПП № 592, распоряжение № 155/2020); **хранение, стирка, ремонт — за счёт работодателя**; если не выдали и работник купил сам — компенсировать (ч. 3 ст. 335); деньгами вместо СИЗ выдавать нельзя
Молоко, лечебно-профилактическое питание	на вредных работах бесплатно по нормам (ст. 334, ПП № 592); на особо вредных — ЛПП
Женщины и подростки	запрещены тяжёлые и подземные работы, вредные условия (ст. 216, ПП № 568); до 18 лет — перечень запрещённых работ и нормы тяжестей (ст. 208, ПП № 169). Вахта запрещена до 18 лет, беременным, инвалидам I–II группы (ст. 244)

2.4. Высокогорные коэффициенты — проверьте обязательно

По ПП № 303 (ст. 145 ТК) за работу на высоте: **2000–2300 м — 1,15; 2300–2500 м — 1,18; 2500–3000 м — 1,20; выше 3000 м — 1,30** (выше 3000 м — без ограничений по распоряжению № 1/2019). Надбавка платится **независимо от вида деятельности и срока работы** — постоянно, сезонно или временно (п. 4 Инструкции № 280-121). В приложении к ПП № 303 в блоке «город Пенджикент» указаны населённые пункты с высотой 2000–2800 м и надбавками 15–20 %: Вору — 2180 м (15 %), Рогич — 2400 м (18 %), Хушёр — 2250 м (15 %), Пон — 2350 м (18 %), Киёкли — 2580 м (20 %), Замчорраха — 2800 м (20 %), Соимагузор — 2375 м (18 %), Раводид — 2040 м (15 %); соседние районы (Кухистони Мастчох, Айни) — свои списки. **Нужно:** найти в приложении точный населённый пункт, где фактически расположен рудник/участок, и сверить с трудовыми договорами. МРОТ определяется с учётом коэффициентов (ч. 4 ст. 143).

2.5. Вахта и командировки

- **Вахта** (ст. 243–246): ночлег, питание и доставка — за счёт работодателя; **суммированный учёт** рабочего времени (до 1 года), отдельный учёт времени по месяцам; ежегодный отпуск по частям в межвахтовый отдых не даётся; доплата за каждый день вахты и дни в пути (ПП № 460, п. 11). Минимум по новому Порядку командировок (ПП № 496, п. 42): **не ниже 1,5 показателя в день** (≈ 117 сом.) для вахты и полевых условий ⚠️ — ПП № 460 ссылается на акты о командировках, которые заменены ПП № 496: размер зафиксируйте в КД/ТД.
- **Командировки** (ст. 174–177; ПП № 496 от 18.07.2026): для частных работодателей Порядок задаёт **нижнюю границу** (п. 3). Суточные 2,5 показателя (≈ 195 сом.); жильё по документам до 6 / 4 / 3 показателей (Душанбе / областные центры и ряд городов / остальные) = ≈ 468 / 312 / 234 сом.; без документов на жильё — 50 %; суточные и жильё — если место не ближе 30 км; срок — до 30 календарных дней без дороги; аванс до поездки, авансовый отчёт — в течение 5 рабочих дней. За рубежом — суточные $90 (высшим лицам $100); лимиты жилья и авиабилетов — приложения 1–2 Порядка. Положение о командировках закрепите локальным актом.

3. Штрафы, которые чаще всего грозят HR / работодателю (КоАП РТ)

Статья КоАП	За что	Штраф (показателей ≈ сомони)
94	нарушения трудового законодательства: необоснованное расторжение ТД; приём без договора; отказ в отпуске и гарантиях	должностные лица 20–30 (≈ 1 560–2 340); повторно 40–50 (≈ 3 120–3 900)
133, 135	нарушение правил охраны труда и техники безопасности / законодательства об охране труда	20–30 (≈ 1 560–2 340)
134	несвоевременная выплата зарплаты, пособий, компенсаций	20–30; повторно 50–100 (≈ 3 900–7 800)
109	сокрытие страхового случая	должностные 30–40; юр. лица 100–200 (≈ 7 800–15 600)

139	невыполнение предписания инспекции труда в срок	должностные 20–30; **юр. лица 70–100** (≈ 5 460–7 800)
98	незаконное отстранение от работы	30–40 (≈ 2 340–3 120)
138 ч. 2	привлечение иностранцев к работе (без разрешения и др.)	должностные 70–100 (≈ 5 460–7 800); юр. лица ⚠️ по русскому тексту 800–1000, по таджикскому 250–300 показателей — показывать оба
685	приём на работу военнообязанного без воинского учёта	5–10 (≈ 390–780); повторно 10–12
687, 689	несвоевременная передача документов воинского учёта; нарушение правил учёта	687: 4–6; 689: предупреждение или 2–4 (повторно 6–10)

Редакция КоАП — до 16.02.2026 (по «Адлии» на 15.10.2026), показатель 78 сомони. Полная таблица — akty/tekst/koap-2008-izvlechenie-trud-voinskij-uchet.md.

4. Иностранные работники

- Равные трудовые права, но **разрешение на работу** нужно (ст. 7 Закона № 1471). Срок разрешения — до 1 года; сбор 60 показателей (≈ 4 680 сом.); работодатель **вручает разрешение до начала работы** (ПП № 529, п. 16–27).
- ТД с иностранцем регистрируется в органе по миграции; для привлечения иностранной рабочей силы нужна лицензия (ст. 8(1)–8(4) Закона № 881).
- Квота 2026: **5 500 человек** по странам и отраслям; для КНР — 3 400 (Указ № 1158 от 02.04.2026, приложения).
- Регистрация иностранца принимающей стороной — **10 рабочих дней**, смена места проживания — 3 дня (ПП № 218 ⚠️ акт старый).
- Медосмотр иностранцев с разрешением — включает проверку на ВИЧ и ряд инфекций (примечание к Прил. 10, Распоряжение № 536).

5. Воинский учёт

- При приёме военнообязанного и призывника **проверить документ учёта** (п. 12 Положения, ПП № 416). Без воинского учёта принимать нельзя — штраф ст. 685 КоАП.
- О принятых и уволенных сообщать в военкомат в течение **7 рабочих дней**; изменения в карточках — 7 дней (ПП № 416). Работодатель освобождает от работы на время призыва и сборов (Закон № 1753, ст. 7, 10, 12–14).

6. Документы, которые должны быть (и что спросит инспекция)

Документ	Основание
Трудовые договоры (2 экз.), приказы о приёме, переводе, увольнении	ст. 24–26
Трудовые книжки + учёт их выдачи и хранения (невостребованные хранятся 2 года)	ст. 52; п. 40 Инструкции (ПП № 154)
Правила внутреннего трудового распорядка (по согласованию с представителями работников)	ст. 59
Табель учёта времени, график отпусков на год	ст. 81, 107
Коллективный договор (при наличии) и уведомительная регистрация	ст. 315; Совм. распоряжение № 73/2019
Журналы инструктажей, обучения и проверки знаний по охране труда	ст. 348
Результаты аттестации рабочих мест, перечень профессий с сокращённым днём и доп. отпуском	ст. 348; ПП № 429, № 521
Списки на медосмотр и заключения; перечень СИЗ и ведомости выдачи	ст. 333, 335; ПП № 592

Акты о несчастных случаях (Н-1) и журнал учёта	ст. 342; ПП № 462
Воинский учёт: карточки, списки, сообщения в военкомат	ПП № 416
Для иностранцев: разрешения, регистрация ТД в миграционном органе	ПП № 529; Закон № 881

Подробный чек-лист на 67 вопросов инспекции труда — chek-list/chek-list-inspekciya-truda-2022 и наша самопроверка chek-list/samoproverka-rabotodatelya.pdf.

7. План на первые 30 дней

Срок	Действия
Неделя 1	Раздел 0 — собрать ответы директора. Сделать реестр сотрудников: должность, условия труда, дата ТД, срок, высота, вахта/нет. Проверить, у всех ли есть письменный ТД и приказ.
Неделя 2	Сверить должности со Списком ПП № 521 (сокращённый день, доп. отпуск). Проверить дату аттестации рабочих мест и доплаты по ПП № 458. Проверить коэффициенты ПП № 303.
Неделя 3	Медосмотры: список лиц, периодичность, график; допуск без осмотра — запретить. СИЗ: нормы, ведомости, сроки носки. Инструктажи и проверка знаний.
Неделя 4	Трудовые книжки, табель, график отпусков, ПВТР. Воинский учёт. Иностранцы: разрешения и регистрации. Зарплатные сроки: 2 раза в месяц, без задержек.
Далее	Раз в год: график отпусков, медосмотры, обновление списков. Раз в 5 лет: аттестация рабочих мест. Следить за изменениями (коэффициенты, МРОТ, показатель, командировки).

8. Чего в базе нет — уточнять отдельно

- Доп. отпуск «за особый характер работы» (ст. 97), Единая тарифно-квалификационная система (ст. 146), резервный фонд зарплаты (ст. 162) — актов не найдено (❓ в реестре).
- Специальные правила безопасности взрывных и горных работ (технические регламенты, лицензии на ВВ) — вне трудового права; смотреть профильные акты горного надзора.
- Налоги, соцстрахование и пенсионные взносы с зарплаты — Налоговый кодекс, Закон № 517; суммы и ставки сверять в актуальных редакциях.
- Тексты некоторых актов — по таджикскому оригиналу с рабочим переводом (Прил. 1 и 2 к ПП № 496 — только сканы); при споре брать официальный текст.

Ответ основан на тексте ТК РТ в ред. 17.06.2026 и актах из базы репозитория; для суда и инспекции проверьте актуальную редакцию. Источник — репозиторий laborcodetjk (kodeks/, akty/).